



**MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, SÉCURITÉ,
ET AFFAIRES COUTUMIÈRES**

Le Vice-Premier Ministre

**ARRETE MINISTERIEL N°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/PKK/ 261 /2023 DU
16 NOV 2023 PORTANT FIXATION DU NUMERO D'IDENTIFICATION
NATIONALE ET ENREGISTREMENT DES CERTAINES AUTRES DONNEES DANS
LE FICHIER GENERAL DE LA POPULATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO**

Le Vice-Premier Ministre,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son articles 93 ;

Vu le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal tel que modifié à ce jour ;

Vu la Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise ;

Vu la Loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics ;

Vu la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, spécialement en son titre 1er du livre II ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre, spécialement en son article 1er;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n°23/030 du 23 mars 2023 modifiant et complétant l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-Ministres spécialement en son article 1er ;

Vu le Décret n° 011/48 du 31 décembre 2011 portant création et fixation des statuts d'un établissement public dénommé : Office National d'Identification de la Population, ONIP en sigle ;



Vu le Décret n° 22/07 du 02 Mars 2022 portant création d'un Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Arrêté n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/PKK/255/2023 du 15 Novembre 2023 portant mesures d'exécution du Décret n° 22/07 du 02 Mars 2022 portant création d'un Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo

Considérant la nécessité de procéder à l'enregistrement et à l'identification des personnes physiques en consignnant leurs informations biographiques et biométriques dans le Fichier Général de la Population, « FGP » en sigle ;

ARRETE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1^{er} :

Le présent Arrêté fixe la composition du Numéro d'Identification Nationale, « NIN » en sigle, et détermine le traitement et l'enregistrement dans le Fichier Général de la Population, « FGP » *en sigle* des données autres que celles énumérées à l'article 9 du Décret n° 22/07 du 22 mars 2023 portant création d'un Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo.

Article 2 :

Le Numéro d'Identification Nationale, « NIN » en sigle est attribué à toute personne physique, congolaise ou étrangère, inscrite pour la première fois dans le Fichier Général de la Population.

Il est généré automatiquement et de façon aléatoire par un module de sécurité et permet le rapprochement anonyme entre les données biographiques et biométriques de la personne.

Le Numéro d'Identification Nationale est individuel, personnel, incessible, non répétitif et permanent. Il figure sur tous les documents sécurisés de la personne physique et subsiste au décès de son titulaire.

Il peut être requis par toute administration publique ou entités privées dans les conditions énumérées aux articles 12 et 13 du Décret n°22/07 du 2 mars 2022 précité et dans le strict respect de la réglementation en vigueur relative à la protection des données à caractère personnel.



Article 3 :

En cas d'erreur matérielle sur les informations ayant permis de générer le Numéro d'Identification Nationale, il est remplacé par un autre créé sur base de nouvelles informations.

Le Numéro d'Identification Nationale remplacé perd sa validité.

Le Numéro d'Identification Nationale de remplacement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne concernée.

Article 4 :

Pour raisons d'authentification, les services de l'Etat et les entités privées qui ont accès au Fichier Général de la Population peuvent établir les documents contenant le NIN à condition que celui-ci soit réservé à l'usage administratif interne ou aux relations avec le titulaire dudit numéro.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION DU NUMERO D'IDENTIFICATION NATIONALE ET DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT AU FICHIER GENERAL DE LA POPULATION

Article 5 :

Le Numéro d'Identification Nationale est composé d'un algorithme représentant un nombre de chiffres structuré conformément aux normes et standards internationalement reconnus.

Ainsi, le Numéro d'Identification Nationale porté sur la Carte d'Identité Nationale est composé de caractères énumérés à l'annexe du présent Arrêté.

Article 6 :

L'ONIP délivre à tout requérant, un certificat d'enregistrement au FGP sur lequel figure son NIN.

La procédure de demande, le cout et la validité sont fixés par Décision du Directeur Général de l'ONIP.



CHAPITRE III : DU TRAITEMENT ET DE L'ENREGISTREMENT D'AUTRES DONNEES

Article 6 :

Lors de l'enregistrement de la personne physique dans le FGP, les données biographiques et biométriques complémentaires suivantes sont collectées et stockées :

- L'adresse de la résidence secondaire ;
- La mention des éléments d'identification: preuves écrites ou preuves testimoniales. Dans ce dernier cas, le témoignage doit être fait par trois (3) notables du village ou du quartier en présence du chef du groupement ou du quartier ou de leurs délégués ;
- Les signes particuliers ;
- Le groupe sanguin.

Article 7 :

Tout changement d'adresse d'une ville à une autre, d'une commune à une autre, d'une chefferie à une autre, d'un secteur à un autre, d'un territoire à un autre, d'un groupement à un autre, d'un quartier à un autre, d'une avenue à une autre et d'un village à un autre doit obligatoirement être porté à la connaissance de l'antenne de l'ONIP la plus proche de la nouvelle adresse de la personne physique pour être consigné dans le FGP.

Article 8 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 9 :

Le Directeur Général de l'Office National d'Identification de la Population est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 NOV 2023


KAZADI KANKONDE Peter

ANNEXE DU NUMERO D'IDENTIFICATION NATIONALE (NIN)

Le NIN est composé de la manière suivante :

1) 12 Chiffres = NIN

- Digit 1 : Sexe. Valeur : 1 = Homme ; 2 = Femme ;
- Digits 2, 3 : Deux derniers chiffres de l'Année de Naissance. Valeurs : 00 99 ;
- Digits 4, 5 : Mois de naissance. Valeurs : 01.. 12 ;
- Digits 6 à 12 : Numéro d'ordre aléatoire : 6 Chiffres. Valeurs : 0000000...9 999 999 ;

2) 2 Chiffres = Clé de Contrôle (par Algorithme de Luhn)

Algorithme de Luhn'

L'algorithme de Luhn utilisé pour calculer la clé de contrôle est basé sur cette formule :

$$-7 - ((\text{Valeur numérique du NIN}) \bmod 97)$$

Il fonctionne de la façon suivante :

1. *Prenez la valeur du NIN* : le NIN étant le numéro d'identification national à 12 chiffres ;
2. *Effectuez le modulo 97* : appliquez l'opération modulo 97 à la valeur du NIN. Le modulo est une opération mathématique qui renvoie le reste de la division. Dans ce cas, on divise la valeur du NIN par 97 et on prend le reste ;
3. *Soustrayez le résultat de 97* : soustrayez le résultat obtenu à l'étape précédente de 97 ;
4. *Obtenez la clé de contrôle.*

Vu pour être annexé à l'Arrêté n°25/CAB/VPM/MININTERSECAC/PKK/ du /2023
portant fixation du Numéro d'Identification Nationale et enregistrement de certaines autres données dans le
Fichier Général de la Population en République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le



KAZADI KANKONDE Peter